



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-750-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 13 de Noviembre de 2019

Referencia: EX-2018-27706850- -APN-DGD#MP - (CONC. 1469)

VISTO el Expediente N° EX-2018-27706850- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control conjunto, por las firmas CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, de la firma TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION.

Que la citada transacción se implementó mediante un Acuerdo y Plan de fusión celebrado con fecha 5 de febrero de 2017, por las firmas HOTELBEDS US HOLDCO, INC., HOTELBEDS TRAVEL COMPANY INC., TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION, UMAAO LLC, CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD.

Que en primera instancia se produjo la adquisición por la firma HOTELBEDS US HOLDCO, INC. de las acciones subyacentes de la firma TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION.

Que con posterioridad se produjo la fusión de la firma TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION con MERGER SUB, controlada en forma conjunta por las firmas CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD a través de la firma HOTELBEDS US HOLDCO, INC.

Que la firma TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION continuará como la firma subsistente y una subsidiaria de la firma HOTELBEDS US HOLDCO, INC.

Que, en una última instancia, la firma TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION se integrara con la firma HOTELBEDS USA, INC. una firma operativa controlada por la firma HOTELBEDS US HOLDCO, INC. que a su vez es de propiedad de la firma HNVR UK HOLDCO, LIMITED, controlada indirectamente por la firma HBG LIMITED

Que luego de la referida transacción, las firmas CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD controlan en forma conjunta la mayoría de las acciones de las firmas TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION y HOTELBEDS USA, INC.

Que la Transacción Propuesta se cerró mediante Certificado de Fusión, el día 7 de junio de 2017.

Que con fecha 16 de junio de 2017 las partes solicitaron la confidencialidad de los documentos agregados como Anexos 1, 2b, 2d y 2 f, tras lo cual, citada ex Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la Dirección de Registro de dicho organismo, la documentación acompañada de conformidad a los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución N° 190 de fecha 28 de julio de 2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que con fecha 19 de septiembre de 2017 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitan dicha confidencialidad y acompañan la versión no confidencial del mismo.

Que con fecha 3 de enero de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitan que se mantengan la confidencialidad solicitada sobre el punto 1 e., 2b. y 2d.

Que en la presentación con fecha 3 de enero de 2018 y con fecha 16 de junio y 18 de septiembre de 2017, acompañaron la versión no confidencial de los mismos.

Que con fecha 12 y 13 de abril de 2018 las partes efectuaron presentaciones respecto de la cual solicitan la confidencialidad solicitada sobre los Anexos 2 a), en las mismas presentaciones acompañaron las versiones no confidenciales de los mismos.

Que con fecha 12 de junio y 25 de septiembre de 2018 las partes efectuaron presentaciones respecto de la cual solicitan la confidencialidad solicitada sobre los Anexos 2 a), en las mismas presentaciones acompañaron las versiones no confidenciales de las mismas.

Que con fecha 28 de mayo de 2019 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicita la confidencialidad sobre el Anexo 2 f) (vii) – HBG SHA (Confidencial).

Que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible para su concepción y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales.

Que, asimismo, en fecha 28 de mayo de 2019 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicita la eximición de traducción, solicitada sobre el Anexo 2 f) (vii) – HBG SHA (Confidencial), por cambiar solo el nombre de la firma a la que refiere el acuerdo, respecto del adjuntado como acuerdo de Accionista en el Formulario 1.

Que el documento denominado Anexo 2 f) (vii- HBG SHA (Confidencial) es el mismo al acompañado en la presentación del F1, solamente fue modificado el nombre de la firma HNVR JERSEYCO LIMITED, por haber cambiado su denominación social a HBG LIMITED el día 14 de diciembre de 2016.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 15 de octubre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1469”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada y que consiste en la adquisición del control conjunto, por las firmas CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, de la firma TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION, todo ello de conformidad con lo previsto en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156; conceder de forma definitiva la confidencialidad solicitada con fecha 16 de junio y 19 de septiembre de 2017; 3 de enero, 12 y 13 de abril, 12 de junio, 25 de septiembre de 2018 y 28 de mayo de 2019, por las partes, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos; y eximir a las partes de acompañar la traducción del Anexo 2 f) (vii)- HBG SHA (confidencial).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, mediante el Dictamen de fecha 12 de noviembre de 2019 observó que las partes notificantes solicitaron que se las exima de presentar los estados contables presentados en el Expediente “Expte. N° S01: 0146948/2017 (Conc. 1454) "GLOBALLOGIC HOLDINGS LIMITED, ODSA HOLDCO LIMITED Y APAX VIII GP CO. Y CPP INVESTMENT BOARD PRIVATE HOLDINGS (3) INC. s/ Notificación Art. 8 de la Ley 25.156”.

Que la citada ex Comisión Nacional en su Dictamen de fecha 15 de octubre de 2019 advirtió que los estados contables de las empresas que no venden Productos Involucrados y de las empresas vendidas, no resultaron ni resultan necesarios para efectuar el análisis de la operación notificada.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los

expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18 y 21 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, los Artículos 5° del Decreto N° 480/18 y 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédense las confidencialidades solicitadas por las firmas CINVEN CAPITAL ANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD y TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION, con fecha 16 de junio y 19 de septiembre de 2017; 3 de enero, 12 y 13 de abril, 12 de junio, 25 de septiembre de 2018 y 28 de mayo de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos; reservados en la Dirección de Registro de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Exímase a las partes de acompañar la traducción del Anexo 2 f) (vii)- HBG SHA (confidencial) y de los estados contables presentados en el “Expte. N° S01: 0146948/2017 (Conc. 1454) "GLOBALLOGIC HOLDINGS LIMITED, ODSA HOLDCO LIMITED Y APAX VIII GP CO. Y CPP INVESTMENT BOARD PRIVATE HOLDINGS (3) INC. s/ Notificación Art. 8 de la Ley 25.156”.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control conjunto, por CINVEN CAPITAL ANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, de TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 15 de octubre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1469”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como Anexo IF-2019-93163334-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.11.13 17:40:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-93163334-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Octubre de 2019

Referencia: CONC. 1469 DICTAMEN aprueba 13 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° EX-2018-27706850-APN-DGD#MP (anteriormente Expediente N° S01:0228001/2017 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED, CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Y TRAVEL HOLDINGS INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 8/ DE LA LEY 25.156 (CONC. 1469)”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control conjunto, por CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED (en adelante “CINVEN”)¹ y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (en adelante “CPPIB”), de TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION (en adelante “la Sociedad Objeto”).
2. Los accionistas de la sociedad objeto, previo a la presente operación eran: UMAAO 2, LLC; UMAAO LLC; PHAROS CAPITAL PARTNERS II-A, L.P; PHAROS CAPITAL PARTNERS II, L.P y ITAY HACHEN (fiduciario de Mr. Oren Hadar Trust).
3. La Transacción se implementó mediante un Acuerdo y Plan de fusión celebrado con fecha 5 de febrero de 2017, por HOTELBEDS US HOLDCO, INC. (en adelante “HOTELBEDS”), HOTELBEDS TRAVEL COMPANY INC. (en adelante “MERGER SUB”), la Sociedad Objeto, UMAAO LLC (en su calidad de Representante de todos los Tenedores de Participaciones en el Capital de la Sociedad Objeto), CINVEN y CPPIB. En primera instancia se produjo la adquisición por HOTELBEDS de las acciones subyacentes de la Sociedad Objeto y la posterior fusión de la Sociedad Objeto con MERGER SUB, controlada en forma conjunta por CINVEN y CPPIB a través de HOTELBEDS. La Sociedad Objeto continuará como la sociedad subsistente y una subsidiaria de HOTELBEDS.

4. La Sociedad Objeto se integrará en última instancia con HOTELBEDS USA, INC. (luego de la integración la Sociedad Objeto y HOTELBEDS USA, INC. serán llamadas la “Entidad Combinada”), una sociedad operativa controlada por HOTELBEDS que a su vez es de propiedad de HNVR UK HOLDCO, LIMITED, controlada indirectamente por HBG LIMITED² (con sus subsidiarias, denominada en adelante “HBG”), que es la última sociedad holding a través de la cual CINVEN y CPPIB controlan conjuntamente HOTELBEDS.

5. Luego de la Transacción, CINVEN y CPPIB controlan en forma conjunta la mayoría de las acciones de la Entidad Combinada.

6. La Transacción Propuesta se cerró³ mediante Certificado de Fusión⁴, el 7 de junio de 2017 y fue notificada el día 16 de junio de 2017 debido a la suspensión administrativa implementada por la Resolución 423-E/2017, es decir, un día después que se habilitó la feria.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Empresas Involucradas de las Compradoras

Por la empresa CINVEN⁵:

7. CINVEN⁶: Los fondos de CINVEN involucrados en la Transacción Propuesta son administrados por CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) LIMITED PARTNERSHIP INCORPORATED, la cual es administrada por CINVEN. CINVEN es controlada por CINVEN (LUXCO 1) S.A. (Société anonyme). Algunas otras entidades que poseen un interés minoritario en CINVEN, no poseen control. Los accionistas de CINVEN (LUXCO 1) S.A. son tres individuos que no tienen derechos de control y no coordinan su comportamiento en relación con CINVEN (LUXCO 1) S.A. CINVEN es una empresa de inversión de capital privado dedicada a la provisión de servicios de administración y asesoría de inversiones a diferentes fondos de inversión. Los Fondos Cinven afectados por la Transacción son: FIFTH CINVEN FUND (NO. 1) LIMITED PARTNERSHIP, FIFTH CINVEN FUND (NO. 2) LIMITED PARTNERSHIP, FIFTH CINVEN FUND (NO. 3) LIMITED PARTNERSHIP, FIFTH CINVEN FUND (NO. 4) LIMITED PARTNERSHIP, FIFTH CINVEN FUND (NO. 5) LIMITED PARTNERSHIP, FIFTH CINVEN FUND (NO. 6) LIMITED PARTNERSHIP, FIFTH CINVEN FUND FCP-SIF Y FIFTH CINVEN FUND CO-INVESTMENT PARTNERSHIP. Con excepción de los dos últimos, estos fondos son administrados por CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) LIMITED PARTNERSHIP INCORPORATED, la cual es administrada por CINVEN, una entidad con sede en Guernsey y autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey. CINVEN es asesorado por una serie de asesores de inversiones, incluyendo CINVEN PARTNERS LLP, que se encuentra radicada en el Reino Unido y está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) de ese país. CINVEN es una empresa de inversión de capital privado dedicada a la provisión de servicios de administración y asesoría de inversiones a diferentes fondos de inversión. Las empresas que integran la cartera de CINVEN participan activamente en una amplia gama de sub-sectores, entre los que se destacan principalmente los servicios comerciales, al consumidor, servicios financieros, de salud, industriales, tecnología, medios y telecomunicaciones.

8. Tinsa Argentina S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CINVEN. Es un proveedor líder de servicios de asesoramiento en valuación, análisis y bienes raíces para instituciones financieras, corporaciones, el sector público y particulares en Europa y América Latina. En Argentina la compañía participa activamente en las siguientes áreas: a) tasación de inmuebles y propiedades, planta y maquinaria, b) asesoramiento inmobiliario: estudios de oferta y demanda, administración de proyectos, c) valuación de empresas y d) administración de stock.

9. MEDPACE ARGENTINA S.R.L. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CINVEN. Es una organización global de investigación clínica integral que provee servicios integrales de desarrollo clínico a patrocinadores de dispositivos de uso médico y biofarmacéutico. En la Argentina, la compañía ofrece una plataforma sólida, consistente, integrada y eficiente para realizar investigación clínica – que aumenta la calidad y velocidad al tiempo que reduce significativamente la necesidad de duplicar la supervisión de la gestión.

10. IFX NETWORKS ARGENTINA S.R.L. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CINVEN. El 31 de marzo de 2017 UFINET adquirió la totalidad de IFX. IFX es un operador neutral de telecomunicaciones que presta servicios de infraestructura y transmisión de fibra a operadores de telecomunicaciones en España y Latinoamérica. Ofrece fibra óptica oscura, servicios de capacidad, servicios de satélite y servicios de colocación a sus clientes. En Argentina, la empresa ofrece conectividad a Internet; servicios en la nube, y servicios de voz y centro de datos y servicios profesionales a través de IFX Networks Argentina S.R.L.

11. CERAMTEC GMBH es una sociedad constituida en Alemania e indirectamente controlada por CINVEN. La empresa fabrica y desarrolla componentes avanzados de cerámica. Los productos son utilizados en muchas aplicaciones diferentes, especialmente en tecnología médica, en la industria automotriz, energía y medio ambiente, electrónica, ingeniería mecánica y de equipos.

12. CPA GLOBAL LIMITED es una sociedad constituida en Suecia e indirectamente controlada por CINVEN. En Argentina, se dedica a la provisión de patentes y renovaciones de marcas.

13. CPA GLOBAL WATCHING SERVICES es una sociedad constituida en Suecia e indirectamente controlada por CINVEN. En Argentina, la empresa se dedica a la prestación de servicios de vigilancia de marcas.

14. TRACTEL SAS es una sociedad constituida en Luxemburgo e indirectamente controlada por CINVEN. En la Argentina, la compañía provee materiales de elevación y manipuleo.

15. TRACTEL SECALT es una sociedad constituida en Luxemburgo e indirectamente controlada por CINVEN. La compañía se dedica a soluciones de acceso en la Argentina.

16. TRACTEL TRADING LUXEMBOURG es una sociedad constituida en Luxemburgo e indirectamente controlada por CINVEN. La compañía provee materiales de elevación y manipuleo en la Argentina.

Por la empresa CPPIB⁷

17. CPPIB es una sociedad de la corona canadiense creada por un acto legislativo parlamentario, la Canada Pension Plan Investment Board Act, en diciembre de 1997. Sus acciones se encuentran en poder del Ministro de Finanzas federal en nombre de Su Majestad por derecho de Canadá. No obstante, las acciones no son transferibles, no tienen derechos económicos (por ejemplo, derecho a recibir dividendos) y no tienen derecho de voto. Esto diferencia a CPPIB de otras sociedades en que un accionista controlante típicamente tendría estos derechos. El Comprador está controlado por CPPIB, organización profesional de administración de inversiones cuyo objetivo a largo plazo es contribuir a la solidez financiera del Plan de Pensiones de Canadá invirtiendo los activos no necesitados para pagar beneficios para beneficio de los intereses de 19 millones de aportantes y beneficiarios canadienses y maximizando los retornos sin incurrir en un riesgo de pérdida indebido. Con un mandato de los gobiernos federal y provinciales, CPPIB responde al Parlamento y a los ministros de finanzas federal y provinciales.

18. ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción de tocoferoles para exportación y de biodiesel y sus

derivados para el mercado local.

19. AGROPECUARIA CATRILÓ S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción de semillas de girasol, soja, maíz, trigo, cebada y sorgo, así como a la provisión de servicios de flete.

20. CUBIKA S.A. (Argentina) es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. Es la única subsidiaria local de GLOBALLOGIC HOLDINGS LIMITED, proveedor global de servicios de desarrollo de software (implementación) tercerizados y servicios de consultoría relacionados que opera estudios de diseño y centros de ingeniería en todo el mundo, ofrece a los clientes servicios de desarrollo de productos durante todo el ciclo, incluyendo diseño, ingeniería de producto, ingeniería de contenido, servicios digitales y laboratorios. GLOBALLOGIC HOLDINGS LIMITED y CUBIKA S.A. proveen servicios de desarrollo de software a empresas de diversas industrias como tecnología, comunicaciones y medios, salud, automotriz, industrial, finanzas, comercio minorista y otras.

21. DORNA SPORTS S.L. es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB. Es una compañía internacional de gestión y promoción del deporte. La compañía es titular los derechos para los eventos de MotoGP.

22. DORNA WORLDWIDE S.L. es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB. Es una compañía internacional de gestión y promoción del deporte.

23. FERNANDEZ CANDIA Y CÍA. S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la venta de semillas de girasol, soja, maíz, trigo, cebada y sorgo y agroquímicos. También se dedica a intermediación en la venta de commodities y agroquímicos, acondicionamiento de productos primarios y servicios de almacenamiento

24. GLENCORE CEREALES S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. Es una empresa activa en la comercialización de productos agrícolas por sí o por cuenta de terceros; actividades financieras mediante inversiones o aporte en sociedades.

25. HULYTEGO S.A.I.C es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. Es una empresa activa en la fabricación y venta de telas plásticas con o sin soporte.

26. INFORMÁTICA LLC es una sociedad constituida en Luxemburgo e indirectamente controlada por CPPIB. Informática desarrolla y provee soluciones de software para la integración de datos empresarios (software de administración para servicios de análisis de big data y en la nube) a clientes como un producto terminado.

27. INTERNATIONAL EVENTS SERVICES S.L. es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB. Es una compañía internacional de gestión y promoción del deporte.

28. LARTIRIGOYEN Y OROMI S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía provee servicios de intermediación en la venta de ganado.

29. LARTIRIGOYEN Y CÍA. S.A. es una sociedad constituida en Argentina, e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción y venta de semillas de girasol, soja, maíz, trigo, cebada y sorgo, así como a la comercialización de ganado y agroquímicos. La compañía provee asimismo servicios de intermediación en la venta de commodities, acondicionamiento de productos primarios y servicios de almacenamiento.

30. MOLINOS LIBRES S.A. es una sociedad constituida en Argentina, e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción de arroz y sus derivados, la venta de gasoil, intermediación en la venta de arroz y sus derivados, provisión de servicios financieros y alquiler de maquinaria.

31. OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A. C. I. F. I y A es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía produce aceite de soja (crudo y refinado), aceite de girasol, pellets de soja, pellets de girasol, lecitina y glicerina para el mercado local y para exportación. También exporta harina de soja y biodiesel. También se dedica a la venta de semillas de girasol, soja, maíz, cebada y sorgo. Asimismo, Oleaginosa provee servicios de elevación y acondicionamiento para los productos comercializados, servicios financieros, así como alquiler de inmuebles y servicios de oficina.

32. PALMA HORQUETA S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la cría de ganado.

33. PALO COLORADO S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la cría de ganado.

34. PAMPA BIO S.A. es una sociedad constituida en Argentina, e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción de biodiesel.

35. PATAGONIA PET S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción de alimento para mascotas.

36. RENOVA S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción de biodiesel y aceite de soja, así como a la provisión de servicios de elevación.

37. SUCESIÓN DE ANTONIO MORENO S.A.C.I.F.I y A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la producción y venta de semillas de girasol, soja, maíz, trigo, cebada y sorgo y a la venta de gasoil y agroquímicos. Provee asimismo servicios de intermediación en la venta de commodities, acondicionamiento de productos primarios y servicios de almacenamiento.

38. TERMINAL QUEQUÉN S.A. es una sociedad constituida en Argentina e indirectamente controlada por CPPIB. La compañía se dedica a la provisión de servicios portuarios (recepción de productos primarios, acondicionamiento, almacenamiento y despacho a buques).

39. ADVANTOS BRAZIL es una sociedad constituida en Brasil. Esta directamente controlada por HOTELBEDS SPAIN SL e indirecta y conjuntamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B (Business to Business) de servicios de viajes, en particular la intermediación de alojamiento en hoteles.

40. LIBERATE SLU es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, en particular la intermediación de alojamiento en hoteles.

41. BEDS ON LINE SLU, es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS (Destination Management System).

42. CEL OBERT SLU es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

43. CLUB TURAVIA SA de CV, es una sociedad constituida en México e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

44. HOTELBEDS COSTA RICA S.A. es una sociedad constituida en Costa Rica e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS en Costa Rica.

45. HOTELBEDS USA, INC., es una sociedad constituida en Estados Unidos, conjunta e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

46. HOTELBEDS SPAIN SLU es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

47. HOTELBEDS SLU es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

48. HOTELBEDS DOMICANA S.A. es una sociedad constituida en República Dominicana e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

49. HOTELBEDS UK LTD es una sociedad constituida en el Reino Unido e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

50. HOTELBEDS THAILAND LIMITED es una sociedad constituida en Tailandia e indirecta y parcialmente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

51. LE PASSAGE TO INDIA TOURS & TRAVELS PVT LTD es una sociedad constituida en la India e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS en India.

52. TRAVEL SCOTWORLD LTD. es una sociedad constituida en Escocia e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de servicios de viajes, tanto en la intermediación de alojamiento en hoteles, como en la intermediación de la provisión de DMS.

53. ACAMPORA TRAVEL S.R.L. es una sociedad constituida en Italia e indirecta y parcialmente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Italia.

54. ATC AFRICAN TRAVEL CONCEPT PTY, LTD, es una sociedad constituida en Sudáfrica, e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Sudáfrica.

55. BLUE TRAVEL PARTNER SERVICES S.A. es una sociedad constituida en República Dominicana e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en República Dominicana.

56. DESTINATION SERVICES SPAIN SLU es una sociedad constituida en España e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en España.

57. DESTINATION SERVICES GREECE S.A. es una sociedad constituida en Grecia e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Grecia.

58. DESTINATION SERVICES SINGAPORE PTE LTD, es una sociedad constituida en Singapore e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Singapur.

59. LIMA TOURS SAC, es una sociedad constituida en Perú e indirecta y conjuntamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Perú.

60. PACIFIC WORLD HOTELBEDS TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED, es una sociedad constituida en Vietnam e indirecta y conjuntamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Vietnam.

61. RANGERS SAFARIS LTD., es una sociedad constituida en Tanzania e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Tanzania.

62. SUMMER TIMES LTD. es una sociedad constituida en Mauricio e indirecta y parcialmente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en Mauricio.

63. TRAVEL PARTNER MEXICO SA de CV, es una sociedad constituida en México e indirectamente controlada por CPPIB y CINVEN. La compañía está activa en la intermediación B2B de la provisión de DMS en México.

I.2.2. El Objeto de la Operación

64. La Sociedad Objeto es una empresa operadora de servicios relacionados con el turismo, con base en Orlando, Florida, EE.UU. Atiende a alrededor de 4.000 clientes y 45.000 proveedores de hotelería y tiene 787 empleados, operando desde 27 ciudades en 19 países. La compañía ofrece servicios de intermediación hotelera aguas arriba y aguas abajo en Argentina. Sus principales clientes son agentes de viaje on-line, líneas aéreas, programas de lealtad y membresía y operadores turísticos. La Sociedad Objeto opera distintas marcas. En el sector de servicios B2B (Business-to-Business o de empresa a empresa), la Sociedad Objeto opera: i) “Tourico Holidays”, intermediaria de servicios de turismo que ofrece hotelería, cruceros, vuelos, alquiler de automóviles, alquiler de viviendas y paquetes vacacionales; y ii) OneMinuteBooking.com, un sitio protegido por el uso de contraseña solo para agentes de viajes de los Estados Unidos que provee acceso a vuelos y hospedaje, así como a paquetes vacacionales. En el rubro de servicios B2C (Business-to-Consumer o de empresa a cliente), la Sociedad Objeto es dueña de las siguientes marcas: LastMinuteTravel.com; LMTClub.com; Easy Click Travel y LastMinuteCruises.com. Estas marcas proveen servicios de reservas on-line de hoteles, vuelos, cruceros, alquiler de automóviles y casas de vacaciones. Los

accionistas que poseen una participación mayor al cinco por ciento (5%) del capital de la Sociedad Objeto son los siguientes: UMAAO 2, LLC⁸, UMAAO LLC, PHAROS CAPITAL PARTNERS II-A, L.P, PHAROS CAPITAL PARTNERS II, L.P.⁹ y ITAY HACHOEN (fiduciario de Mr. OREN HADAR TRUST).

65. TOURICO HOLIDAYS INC., es una sociedad constituida en Estados Unidos y controlada por TRAVEL HOLDING PARENT CORPORATION INC. La empresa ofrece servicios de intermediación hotelera a nivel nacional en la Argentina y en el mundo¹⁰ y actúa como intermediaria de servicios de turismo (DMS) ofreciendo hoteles, cruceros, vuelos, alquiler de automóviles, alquiler de viviendas y paquetes vacacionales.

66. TOURICO HOLIDAYS ARGENTINA S.R.L. es una sociedad constituida en Argentina y controlada por TRAVEL HOLDING PARENT CORPORATION. La empresa provee los siguientes servicios de soporte y asesoría exclusivamente a TOURICO HOLIDAYS INC.: Identificación de oportunidades adecuadas de hoteles y alojamientos, tours, atracciones, transporte y otros servicios turísticos ubicados en la región de América Latina, enfocándose principalmente en Argentina, pero sin limitarse a este país que acuerden vender habitaciones a TOURICO HOLIDAYS INC., quien posteriormente venderá dichas habitaciones a consumidores y mayoristas; Provisión de asesoramiento y recomendaciones a TOURICO HOLIDAYS INC. en relación con posibles operaciones en la Región; Investigación de mercado acerca de hoteles y alojamiento, tours, atracciones, transporte y otros servicios turísticos en la Región, incluyendo la Argentina, recopilando y evaluando las licitaciones de servicios ofrecidas en el mercado de la Región; y; Provisión a TOURICO HOLIDAYS INC. de información y asesoramiento general respecto de las condiciones económicas, políticas y de mercado del turismo de la Región que pudieran ser de relevancia para el negocio de esa última.

67. La Sociedad Objeto no provee DMS. Sólo proporciona la intermediación B2B de DMS. Sin embargo, HBG lleva a cabo servicios de gestión de destino (por ejemplo, safaris, visitas guiadas, etc.). La Sociedad Objeto ocasionalmente se suple de DMS de HBG y lo vende a sus clientes en el contexto de su limitada intermediación B2B de DMS. Sin embargo, la Sociedad Objeto contrata DMS de HBG muy limitadamente.

I.2.3 Por la Vendedora

68. Los accionistas más relevantes de la Sociedad Objeto eran sociedades de responsabilidad limitada pertenecientes al management de la Sociedad Objeto y empresas de inversión constituidas en los Estados Unidos, que proveen asesoramiento en materia de inversión y recaudan fondos que serán invertidos de acuerdo con una variedad de estrategias de inversión en sociedades de capital privado recientemente constituidas u operativas.

69. UMAAO es una sociedad de responsabilidad limitada de Florida, que participa en esta Transacción – exclusivamente en su carácter de Representante del Tenedor. UMAAO es un firmante del Acuerdo y Plan de Fusión en su calidad de Representante Inicial (es decir, actúa en nombre de todos los Tenedores de Participaciones en el Capital de la Sociedad Objeto¹¹ para propósitos limitados, los cuales incluyen la recepción de cada uno y todos los pagos a los accionistas de la Sociedad Objeto en virtud del acuerdo, iniciar, afirmar, revisar y cerrar reclamos, demandas y acciones, entre otros). Los accionistas que poseen una participación mayor al cinco por ciento (5%) del capital de UMAAO son los siguientes: ARGOV, URI; ARGOV, MIRIAM; GINIO, ASAF; KALMAR, AMIR; OLSHSTEIN, ORLY y FRIEDBERG, WENDY. Las mismas partes controlaban a UMAAO 2 LLC al momento de la venta. Estos individuos eran todos empleados o ex- empleados de la Sociedad Objeto al momento de la venta.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

70. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia.

71. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

72. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

73. En el presente caso, corresponder destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018-publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018¹², estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.” Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

III. PROCEDIMIENTO

74. El día 16 de junio de 2017, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

75. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 3 de agosto de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 3 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 4 de la misma providencia, la que fue notificada el día 4 de agosto de 2018.

76. Finalmente, con fecha 2 de septiembre de 2019, luego de reiteradas presentaciones parciales, las partes notificantes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

77. Como fue expuesto, la presente operación es de carácter global con efectos en nuestro país que consisten en la toma de control conjunto de la sociedad objeto TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION por parte de CINVEN y CPPIB. A continuación, se consigna el listado de las empresas afectadas con actividades económicas relacionadas.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradoras y objeto) en Argentina

Sociedad Objeto		
TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION (TOURICO)	Tourico HOLIDAYS Inc. (tOURICO INC) (EEUU)	Intermediación de servicios de viajes B2B (Business to Business), tanto en la intermediación hotelera, como en la intermediación de la provisión de DMS (Destination Management System) o servicios de gestión en destino, en Argentina y resto del mundo.
	TOURICO HOLIDAYS ARGENTINA S.R.L. (TOURICO ARGENTINA)	Provisión de servicios de soporte y asesoría exclusivamente a TOURICO INC. en relación con el negocio turístico en Argentina y la Región.
Grupos Compradores		
CINVEN y CPPIB (HBG)	ADVANTOS BRAZIL (Brasil)	Intermediación de viajes B2B (Business to Business), en particular la intermediación hotelera.
	LIBERATE SLU (España)	
	BEDS ON LINE SLU (España)	Intermediación de servicios de viajes B2B (Business to Business), tanto en la intermediación hotelera, como en la intermediación de la provisión de DMS o servicios de gestión en destino.
	CEL OBERT SLU (España)	
	CLUB TURAVIA SA DE CV (México)	
	HOTELBEDS (Costa Rica, EEUU, España, República Dominicana, Reino	

	Unido y Tailandia)	
	LE PASSAGE TO INDIA TOURS & TRAVELS PVT LTD (India)	
	TRAVEL SCOTWORLD LTD. (Escocia)	
	ACAMPORA TRAVEL S.R.L. (Italia)	Intermediación de servicio de viajes B2B, en particular en la intermediación de la provisión de servicios DMS o de gestión en destino.
	ATC AFRICAN TRAVEL CONCEPT PTY, LTD (Sudáfrica)	
	BLUE TRAVEL PARTNER SERVICES S.A. (República Dominicana)	
	DESTINATION SERVICES (España, Grecia, Singapur)	
	LIMA TOURS SAC (Perú)	
	PACIFIC WORLD HOTELBEDS TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED (Vietnam)	

	RANGERS SAFARIS LTD. (Tanzania)	
	SUMMER TIMES LTD. (Mauricio)	
	TRAVEL PARTNER MEXICO SA DE CV (México)	

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

78. Existen otras empresas controladas por CINVEN o CPPIB, pero que no se exponen en el cuadro dado que participan en actividades económicas no relacionadas a los mercados involucrados (como la producción y comercialización de productos agropecuarios, la provisión de Software de gestión, la investigación clínica, la producción de medicamentos, la venta de materiales de elevación y manipuleo, entre otros).

79. Como surge de la tabla precedente el grupo comprador y la empresa objeto son competidores directos en la provisión de servicios de intermediación hotelera y en la intermediación de servicios de gestión en destino o DMS (por sus siglas en inglés Destination Management Services). En razón de lo anterior, la operación notificada es una concentración de naturaleza horizontal.

IV.2. Evaluación de efectos

IV.2.1. Intermediación hotelera

80. La intermediación hotelera ofrece disponibilidad de noches de hotel a través de diversos modelos de negocios agrupados en dos categorías: intermediarios B2B e intermediarios B2C. Los intermediarios B2B, obtienen disponibilidad de los hoteles, e incluso de otros intermediarios B2B, para distribuirla a otros intermediarios de la actividad aguas abajo, sin interactuar con el consumidor final. Los intermediarios B2C, como las agencias de viaje tradicionales (“AV”) y operadores turísticos (“OT”) obtienen disponibilidad de los hoteles o de intermediarios B2B aguas arriba, y la distribuyen directamente a los consumidores finales.

81. De acuerdo con lo dictaminado por esta CNDC¹³, en el segmento B2B se ubican los bancos de camas, consolidadores y los GDS (Global Distribution System). Los bancos de camas compran disponibilidad de noches en los hoteles y la venden a otros intermediarios de la actividad aguas abajo. Los consolidadores son coordinadores de bancos de camas pequeños o especializados (por región). Por su parte, los GDS (Global Distribution System) ofrecen al cliente intermediario B2C plataformas tecnológicas para interactuar directamente con el sistema de reservas de los hoteles. Los GDS se iniciaron como intermediarios en la venta de pasajes aéreos, y en la actualidad expandieron sus actividades con la distribución de otros productos relacionados con el turismo, como la disponibilidad hotelera, alquiler de automóviles, etc.

82. Del mismo modo, también compiten con los intermediarios B2B las grandes agencias de viaje on-line, OTAs, (Online Travel Agencies como EXPEDIA, BOOKING, DESPEGAR, TRIVAGO y ALMUNDO) y los canales propios de distribución de los hoteles, aunque su negocio esté en la venta de noches de hotel directamente a los

consumidores finales.

83. En Argentina, la sociedad objeto sólo está activa en el mercado B2B mientras que el grupo comprador HBG se encuentra activo en los segmentos B2B y B2C, pero de forma limitada en este último. Al interior del segmento B2B, ambas partes son bancos de camas.

84. Con la finalidad de evaluar la operación presentada, se analizarán sus efectos sobre la obtención y distribución de noches de hotel en el grupo de los bancos de cama, sin que ello involucre una definición de los mercados relevantes¹⁴.

85. Respecto del alcance geográfico, dado que los intermediarios adquieren disponibilidad de los hoteles localizados en todo el mundo sin necesidad de tener presencia en los países donde ofrecen sus servicios, e independientemente de la ubicación de sus clientes, se analizarán los efectos con un alcance al menos nacional.

86. De acuerdo con la información provista, las partes de manera conjunta logran en 2016 entre un 10% y 20% del aprovisionamiento de disponibilidad de noches de hotel por los bancos de camas en Argentina y menos de un 10% a nivel mundial.

Tabla N°2: Participaciones en el mercado aguas arriba de intermediación hotelera en Argentina: 2014, 2015 y 2016; sobre la base de ventas de TTV¹⁵.

Empresas	2014	2015	2016
EXPEDIA	20-30%	30-40%	30-40%
HBG	10-20%	10-20%	10-20%
HOTELDO	20-30%	20-30%	10-20%
TOURICO	0-10%	0-10%	0-10%
GTA	10-20%	10-20%	0-10%
Otros	10-20%	10-20%	20-30%
Combinado	10-20%	10-20%	10-20%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Información provista por las partes sobre la base de informes EUROMONITOR y THOMSON REUTERS, y memorias anuales de BOOKING.COM, EXPEDIA y CARTRAWLER & IDEAWORKS.

Nota: Se muestran rangos de participaciones debido a la solicitud de confidencialidad de las partes.

Tabla N°3: Participaciones en el mercado aguas arriba de intermediación hotelera a nivel mundial: 2014, 2015 y 2016; sobre la base de ventas de TTV.

Empresas	2014	2015	2016
GTA	10-20%	10-20%	10-20%
EXPEDIA	[0-10]%	0-10%	10-20%
HBG	0-10%	0-10%	0-10%
TOURICO	0-10%	0-10%	0-10%
HUA MIN TRAVEL COMPANY	0-10%	0-10%	0-10%
JL TOURS	0-10%	0-10%	0-10%
MIKI	0-10%	0-10%	0-10%
Otros	60-70%	60-70%	60-70%
Combinado	0-10%	0-10%	0-10%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Información provista por las partes sobre la base de informes EUROMONITOR y THOMSON REUTERS, y memorias anuales de BOOKING.COM, EXPEDIA y CARTRAWLER & IDEAWORKS.

Nota: Se muestran rangos de participaciones debido a la solicitud de confidencialidad de las partes.

87. Tanto en Argentina como a nivel mundial las participaciones combinadas son bajas y permanecen dentro del mismo rango. Por su parte, EXPEDIA conserva el liderazgo en Argentina y también subsiste por encima de las empresas fusionadas a nivel internacional en el negocio de banco de camas durante esos años¹⁶.

88. Aguas abajo, en la distribución de disponibilidad de noches de hotel a sus clientes en B2C, las partes logran una participación combinada de entre un 20 y 30% en Argentina, considerando los dos últimos años analizados, y por debajo del 10% a nivel mundial.

Tabla N°4: Participaciones en el mercado aguas abajo de intermediación hotelera en Argentina: 2014, 2015 y 2016; sobre la base de ventas de TTV.

Empresas	2014	2015	2016
EXPEDIA	20-30%	20-30%	20-30%
HBG	10-20%	10-20%	10-20%
RETEL	0-10%	0-10%	0-10%
PRODO	0-10%	0-10%	0-10%
DDTW	0-10%	0-10%	0-10%
LOWCOST	0-10%	0-10%	0-10%
TOURICO	0-10%	0-10%	0-10%
Otros	60-70%	40-50%	50-60%
Combinado	10-20%	20-30%	20-30%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Información provista por las partes sobre la base de informes EUROMONITOR y THOMSON REUTERS, y memorias anuales de BOOKING.COM, EXPEDIA y CARTRAWLER & IDEAWORKS.

Nota: Se muestran rangos de participaciones debido a la solicitud de confidencialidad de las partes

Tabla N°5: Participaciones en el mercado aguas abajo de intermediación hotelera en Mundial: 2014, 2015 y 2016; sobre la base de ventas de TTV.

Empresas	2014	2015	2016
EXPEDIA	0-10%	0-10%	0-10%
MIKI	0-10%	0-10%	0-10%
MEDJOTELS	0-10%	0-10%	0-10%
JACK TRAVEL	0-10%	0-10%	0-10%
BESTDAY	0-10%	0-10%	0-10%
HBG	0-10%	0-10%	0-10%
TOURICO	0-10%	0-10%	0-10%
Otros	80-90	70-80%	70-80%
Combinado	0-10%	0-10%	0-10%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Información provista por las partes sobre la base de informes EUROMONITOR y THOMSON REUTERS, y memorias anuales de BOOKING.COM, EXPEDIA y CARTRAWLER & IDEAWORKS.

Nota: Se muestran rangos de participaciones debido a la solicitud de confidencialidad de las partes

89. En este caso EXPEDIA también demuestra ser un competidor de presencia considerable entre un elevado número de bancos de camas con participaciones homogéneas, tanto en Argentina como en el mundo. Tal es así que la sociedad objeto y HBG manejan una disponibilidad de entre 45.000 y 100.000 hoteles, mientras que EXPEDIA y BOOKING obtienen la disponibilidad de entre 400.000 y 600.000 hoteles.

90. Además, si estas mediciones incluyeran las ventas de noches a los intermediarios B2C por los GDS, las participaciones combinadas serían la mitad de lo consignado en las tablas. Más aún, de considerarse el total de

noches obtenidas y distribuidas en el segmento B2B, la participación conjunta resultante de la operación sería menos del 1% a nivel global, mientras que a nivel local no alcanzaría el 2%.

91. Por lo tanto, se entiende que no existen motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia en el mercado de la intermediación hotelera.

IV.2.2. Intermediación de servicios de gestión en destino (DMS)

92. Los intermediarios de servicios de gestión en destino o DMS conectan a las agencias de viaje, los operadores turísticos y las OTAs con los proveedores DMS que ofrecen traslados, alquiler de automóviles, excursiones, visitas guiadas, safaris, entre otros.

93. En concordancia con lo expresado por las partes, la intermediación de DMS es accesoria a la de provisión de intermediación hotelera B2B. Por lo tanto, siendo que ambos mercados operan de forma análoga, la evaluación considerará un alcance geográfico al menos nacional.

94. De acuerdo con lo informado, en Argentina las participaciones combinadas de las partes son inferiores al 10%. A nivel global, la provisión de intermediación de DMS resulta apenas una pequeña fracción de las ventas totales finales de noches de hotel -TTV- globales de ambas partes: menos del 5% del negocio de TOURICO y 7% de HBG.

95. A todo efecto, hay que tener en cuenta que los intermediarios de servicios de DMS no son los únicos que ofrecen estas actividades, los proveedores de DMS también compiten por clientes en el segmento B2C incluso ofreciendo mejores precios que un intermediario.

96. Por lo tanto, con motivo de la presente operación no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente la competencia en los mercados analizados.

IV.3. Cláusulas De Restricciones

97. En los instrumentos acompañados por las partes cabe advertir la existencia de la cláusula de confidencialidad¹⁷ (en el Acuerdo de Accionistas). Refiere a la obligación de mantener en tal carácter toda la información relativa a la empresa que las partes hayan intercambiado o intercambien en el futuro con relación a la operación o a los negocios y actividades de la sociedad vendida. Así, debe indicarse que se trata de una cláusula de confidencialidad propia de este tipo de operaciones, orientada a proteger la información vinculada a sus accionistas, negocios y operaciones y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricciones accesoria a la competencia.

98. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte además que, en el Acuerdo y Plan de Fusión una cláusula de negociación exclusiva en la Cláusula 6.5; y en el Acuerdo de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2016, una Obligación de no Captación y No Competencia en la Cláusula 15 y Confidencialidad en la Cláusula 23. Son cláusulas necesarias a los fines de llevar adelante la operación.

99. El Acuerdo y Plan de Fusión incluye una cláusula de no-captación “impuesta a la empresa y sus subsidiarias para evitar soliciten, inicien, participen en cualquier discusión o negociación con respecto a, o proporcionen a cualquier persona cualquier información con respecto a, o tomen cualquier otra acción a sabiendas facilitar o alentar la presentación de cualquier oferta o una propuesta o indicación de interés en una fusión, consolidación, bolsa de valores, combinación de negocios, reorganización, recapitalización, liquidación, disolución u otra transacción similar que involucre a la empresa o cualquiera de sus subsidiarias, cualquier compra del veinticinco por ciento (25

%) o más de los activos de la empresa y de sus subsidiarias, tomados en su conjunto, o cualquier valor accionario de la compañía o cualquiera de las subsidiarias de la compañía, que no sean las transacciones contempladas en este acuerdo”.

100. Dentro del Acuerdo de Accionistas, existen cláusulas restrictivas (cláusulas de no-competencia, confidencialidad y no-captación) “impuestos a ciertos gerentes¹⁸ de la Sociedad Objeto y HOTELBEDS que han acordado invertir en la Sociedad Objeto en el marco de la Transacción Propuesta en temas como las actividades que CINVEN, CPPIB y el Management se comprometen a no realizar bajo diversas circunstancias, incluso si se abandona la transacción: Confidencialidad: protege el estado de la información confidencial, así como cualquier información relacionada con las negociaciones que condujeron a la firma del acuerdo, al negocio y su funcionamiento o proyectos”.

101. “No captación (artículo 15.3.c. inciso ii): impuesta a los gerentes de la Sociedad Objeto/de la compañía, les impide solicitar los servicios de cualquier individuo que esté contratado o empleado por el grupo en un puesto de alto nivel, gerencial o técnico con un salario anual superior a 100.000 euros dentro del período de 12 meses a partir del cese de su empleo”.

102. “No competencia (artículo 15.3.c. inciso i y iii): también se impone a los gerentes de la Sociedad Objeto por el período de 12 meses a partir del cese de su empleo. En dicho período, no tienen permitido involucrarse en ningún negocio competidor en España o en cualquier otro país que tenga una facturación que represente más del 3% de la facturación total del grupo”.

103. Cabe aclarar que, consultadas las partes por la razón de ser de este Compromiso del Artículo 15.3.c No Captación y No Competencia,¹⁹ informaron que “En relación a los bienes o servicios prestados por el grupo, los gerentes no deberán tomar el pedido de cualquier persona, firma, empresa u otra entidad que sea a la clientela actual o potencial del Grupo, durante el período de 12 meses a partir del cese de su empleo. Asimismo, el inciso (iv) del artículo 15.3(c) limita el alcance de estas restricciones para aquellos casos donde tal persona, firma, empresa o entidad haya realizado una aproximación sin ser buscada o haya contestado a un anuncio genérico de buena fe u otro material de comercialización no específicamente destinado a tal persona, firma, empresa o entidad; o cuando tal persona, firma, empresa o entidad realiza su pedido en un país no alcanzado por la restricción descrita en la cláusula de no competencia. Cabe destacar que dicha cláusula es limitada directamente por la cláusula 15.11 que provee que los términos de las restricciones mencionadas arriba, podrán variar al reducir (pero no aumentar) el período durante el cual se aplicarán las restricciones o las actividades a las que estas se aplicarán mientras que cuente con la aprobación por mayoría de los inversores, por notificación escrita al gerente o bien, que una mayoría de inversores (propietarios de más del 50% de acciones ordinarias) lo consienta por escrito.”.

104. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción -en las condiciones y términos ya reseñados-.

V. CONFIDENCIALIDAD

105. Con fecha 16 de junio de 2017 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitaron la confidencialidad de los documentos agregados como Anexos 1, 2b, 2d y 2 f, tras lo cual, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO la documentación acompañada y le requirió que fundamente el motivo por lo cual solicita y que acompañe resúmenes no confidenciales, previo a resolver. Con

fecha 19 de septiembre de 2017, 3 de enero, 12 y 13 de abril de 2018, acompañaron los resúmenes no confidenciales de los mismos.

106. Con fecha 19 de septiembre de 2017 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitan dicha confidencialidad “debido a su naturaleza de índole privada y sensible y a su relevancia para las estrategias comerciales de la sociedad”. En la misma presentación acompañaron la versión no confidencial del mismo.

107. Con fecha 3 de enero de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitan que se mantengan la confidencialidad solicitada sobre el punto 1 e. “debido al hecho de que esta información no se encuentra disponible públicamente y por lo tanto su eventual inclusión en una decisión final sobre la Transacción les causaría un perjuicio”. Asimismo, solicitan que se mantenga la confidencialidad de los puntos 2b. y 2d. En la misma presentación y con fecha 16 de junio y 18 de septiembre de 2017, acompañaron la versión no confidencial de los mismos.

108. Con fecha 12 y 13 de abril de 2018 las partes efectuaron presentaciones respecto de la cual solicitan la confidencialidad solicitada sobre los Anexos 2 a). En las mismas presentaciones acompañaron las versiones no confidenciales de los mismos.

109. Con fecha 12 de junio y 25 de septiembre de 2018 las partes efectuaron presentaciones respecto de la cual solicitan la confidencialidad solicitada sobre los Anexos 2 a). En las mismas presentaciones acompañaron las versiones no confidenciales de las mismas.

110. Con fecha 28 de mayo de 2019 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicita la confidencialidad solicitada sobre el Anexo 2 f) (vii) – HBG SHA (Confidencial), por cambiar solo el nombre de la empresa a la que refiere el acuerdo, respecto del adjuntado como acuerdo de Accionista en el Formulario 1.

111. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible para su concepción y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos junto con las ampliaciones oportunamente acompañadas, esta Comisión Nacional considera que deben concederse de forma definitiva las confidencialidades solicitadas por las partes en las presentaciones antes referidas por lo que debe otorgarse carácter definitivo a los anexos confidenciales formados y reservados provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional.

112. Habida cuenta de ello y sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio que resuelva en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación.

VI. PEDIDOS DE EXIMICIÓN DE PRESENTAR ESTADOS CONTABLES

113. En las presentaciones de fecha 16 de junio y 19 de septiembre de 2017, las partes solicitaron la exención de presentar nuevos originales de los estados contables presentados en el “Expte. N° S01: 0146948/2017 (Conc. 1454) "GLOBALLOGIC HOLDINGS LIMITED, ODSA HOLDCO LIMITED Y APAX VIII GP CO. Y CPP INVESTMENT BOARD PRIVATE HOLDINGS (3) INC. s/ Notificación Art. 8 de la Ley 25.156”. Respecto del pedido, con fecha 13 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional le solicito que acompañen copias de los mismos.

114. Con fecha 3 de enero de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitan la exención de presentar los estados contables de las empresas que no venden Productos Involucrados, manifestando, “ya que

los mismos no resultan relevantes para el análisis de esta transacción y superarían el alcance del punto 2 a) del Formulario 1”.

115. Con fecha 12 de abril de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitan la exención de presentar los estados contables manifestando que “El 31 de mayo de 2017, SUYMAR S.A y ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A se fusionaron. En consecuencia, los últimos estados contables de ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A. reflejan la información financiera de SUYMAR. CINVEN vendió su participación en CPA GLOBAL (PATRAFEE) AB en agosto de 2017.”. Con fecha 12 de junio de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual manifestaron que “Como surge de la página 8 y la nota 7 (página 18) de los estados contables de ADVANCED para el ejercicio 2016 (acompañados en nuestra presentación del 12 de abril de 2018 a la cual nos remitimos), el 29 de marzo de 2016, ADVANCED y SUYMAR firmaron un acuerdo de fusión, como consecuencia del cual, ADVANCED absorbió a SUYMAR con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2016. Por lo tanto, como surge de los estados contables mencionados anteriormente y según lo informado por las Empresas Notificantes en nuestra presentación de fecha 12 de abril de 2018, los estados contables de ADVANCED incluyen la información contable de SUYMAR correspondiente al ejercicio 2016. Se informa que PACIFIC no prepara estados contables.”.

116. Con fecha 25 de septiembre de 2018 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicitan que se dispense de presentar estados contables manifestando que “Las Empresas Notificantes informan que la empresa HOTE, tal como figura en el requerimiento, no es una Empresa Involucrada. Por otra parte, CERAM TEC es la definición atribuida a CERAM TEC GMBH en el Formulario 1, por lo que todas las menciones de CERAM TEC se refieren a la entidad mencionada anteriormente. Cabe destacar que con fecha 31 de julio de 2018, HBG completó la venta de ACAMPORA, ATC, DESTINATION GREECE, TRAVEL PARTNER, DESTINATION SINGAPORE, LE PASSAGE y RANGERS al Grupo TUI. Asimismo, SUMMER y CEL serán transferidos a TUI a finales de agosto. Ninguna de estas transacciones es notificable en Argentina. En consecuencia, la información solicitada ya no es pertinente para el análisis de la Comisión”.

117. Con fecha 9 de noviembre de 2018, esta Comisión lo notifico que, a fin de resolver la dispensa solicitada, acompañe documentación que acredite la venta completa de fecha 31 de julio de 2018 de HBG al grupo TUI y la transferencia de las empresas SUMMER y CEL a TUI.

118. Con fecha 2 de enero de 2019 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual manifestaron que “Como fuera informado en nuestra última presentación de fecha 25 de septiembre de 2018, ninguna de estas transacciones es notificable en Argentina y, en cualquier caso, de conformidad con el artículo 9 del Decreto No. 480/2018, la obligación de notificar depende del comprador (es decir, TUI) y no de HBG. Además, como hemos mencionado en nuestra presentación del 12 de abril de 2018, estas empresas no tienen ni actividades ni activos en Argentina, sólo ventas en el país. Sin perjuicio de ello, en aras de la exhaustividad, en fecha 2 de agosto de 2018, el Grupo HBG publicó el siguiente comunicado de prensa, que informa la adquisición por parte del Grupo TUI de empresas de DMS de HBG, disponible a través de la siguiente URL: <https://press.hotelbeds.com/news-room/press-release/hotelbeds-group-focus-strategic-bedbank-core>. Las Empresas notificantes solicitan respetuosamente a esta Comisión que se las exima de proveer una traducción de este documento. Sin perjuicio de lo anterior, las Empresas Notificantes entienden que la información solicitada es irrelevante para el análisis de la Transacción Propuesta, dado que la venta de las empresas de HBG no tiene impacto en las participaciones de mercado ya informadas ni afectará el análisis competitivo de esta Comisión.”

119. Respecto de los documentos originales presentados en la Conc. 1454, los mismos fueron reemplazados por copias de sus originales. Los estados contables de las empresas que no venden Productos Involucrados y de las

empresas vendidas, no resultaron ni resultan necesarios para efectuar el análisis de la operación notificada por lo cual se aconsejará al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR que exima a las partes de acompañar los estados contables mencionados.

VII. PEDIDOS DE EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

120. Con fecha 28 de mayo de 2019 las partes efectuaron una presentación respecto de la cual solicita la eximición de traducción, solicitada sobre el Anexo 2 f) (vii) – HBG SHA (Confidencial), por cambiar solo el nombre de la empresa a la que refiere el acuerdo, respecto del adjuntado como acuerdo de Accionista en el Formulario 1.

121. Se recomienda eximir de traducir el Anexo 2 f) (vii)– HBG SHA (Confidencial), dado que es el mismo documento acompañado en la presentación del F1, solamente fue modificado el nombre de la empresa HNVR JERSEYCO LIMITED, (por haber cambiado su denominación social a HBG LIMITED el 14 de diciembre de 2016).

V. CONCLUSIONES

122. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

123. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR: a) Autorizar la operación notificada y que consiste en la adquisición del control conjunto, por CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, de TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156; b) Conceder de forma definitiva la confidencialidad solicitada con fecha 16 de junio y 19 de septiembre de 2017; 3 de enero, 12 y 13 de abril, 12 de junio, 25 de septiembre de 2018 y 28 de mayo de 2019, por las partes, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales adjuntos; y c) Eximir a las partes de acompañar la traducción del Anexo 2 f) (vii)- HBG SHA (confidencial).

124. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio Interior, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento.

¹ Como sociedad controlante de FIFTH CINVEN FUND.

² Anteriormente al 14 de diciembre de 2016, denominada HNVR JERSEY CO. LIMITED.

³ Conforme lo explicado por las partes inmediatamente antes del cierre de la transacción algunos miembros de la gerencia de la Sociedad Objeto, contribuyeron algunas de sus acciones en la Sociedad Objeto a HBG LIMITED -la empresa holding de la Entidad Combinada- a cambio de intereses en HBG. Los miembros de dicha gerencia de la Sociedad Objeto Adquirieron individualmente sólo interés de minimis y ninguno adquirió derechos de control sobre HOTELBEDS o la Entidad Combinada en su conjunto.

⁴ Las partes acompañan junto con su presentación de fecha 16 de junio de 2017, el certificado de Fusión agregada en el IF-2018-30189200-APN-DR#CNDC a fs. 1579 a 1582, a fin de acreditar dicha fecha.

⁵ CINVEN vendió su participación en CPA GLOBAL (PATRAFEE) AB en agosto de 2017, por lo cual la EMPRESA CPA (PATRAFEE) AB ya no es controlada por las Empresas Notificantes.

⁶ Las partes en el F1 mencionan que "CINVEN" significa, en función del contexto, conjunta o separadamente,

CINVEN GROUP LIMITED, CINVEN PARTNERS LLP, CINVEN LIMITED, CINVEN (LUXCO 1) SA, CINVEN CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (V) GENERAL PARTNER LIMITED y sus respectivos Asociados (según se define en la Companies Act de 2006) y / o los fondos administrados o asesorados por el grupo.

⁷ El 31 de mayo de 2017 la empresa SUYMAR S.A. y ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A. se fusionaron, por lo cual la empresa SUYMAR S.A. se encuentra contabilizada en el balance de ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A.

⁸ Los accionistas eran al momento de la venta: ARGOV URI, ARGOV MIRIAM, GINIO ASAF, KALMAR AMIR, OLSHSTEIN ORL y FRIEDBERG WENDY.

⁹ PHAROS CAPITAL PARTNERS II-A, LP y PHAROS CAPITAL PARTNERS II, L.P. son fondos de inversión de capital privado operados por PHAROS CAPITAL GROUP, LLC. PHAROS CAPITAL GROUP LLC es una empresa de inversión de capital privado con sede en Brentwood, Tennessee.

¹⁰ Se encuentra también en B2C (Business to Consumer) pero de forma limitada.

¹¹ Tenedores de Participaciones en el Capital de la Sociedad: significa, en forma colectiva, los Accionistas, los Tenedores de Opciones, y los Tenedores de Certificados de Suscripción de Acciones de la Sociedad.

¹² Cfe. artículo 8 del Decreto N° 480/2018.

¹³ Resolución N° 2019-54-APN-SCI#MPYT de la Secretaría de Comercio Interior, Ministerio de Producción y Trabajo, de fecha 14 de marzo de 2019, correspondiente al Dictamen IF-2019-11408365-APN-CNDC#MPYT de fecha 25 de febrero de 2019, en el marco del Expediente EX-2017-23844508-APN-DDYME#MP (Conc. 1528) caratulado “CONC. 1528 - KUONI TRAVEL HOLDING LTD., KIWI GT SUB II S.A.R.L., CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LIMITED Y CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD S/NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 25.156”.

¹⁴ Esto es coincidente con la jurisprudencia de la CNDC en el mencionado dictamen y con lo resuelto por la Comisión Europea recientemente: Decisión de la CE del 22 de mayo de 2017 en el Asunto M.8408 – CIVEN/ CPPIB/ TRAVEL HOLDINGS PARENT CORPORATION.

¹⁵ TTV significa “total transaction value”, es decir, el precio total que el cliente final / pasajero paga por la noche de habitación de hotel correspondiente

¹⁶ Según estimaciones de las partes, en 2015, aproximadamente el 11% de las ventas de EXPEDIA fueron del tipo B2B, el porcentaje para 2016 se estima en aproximadamente 17%.

¹⁷ Las partes hacen saber en su presentación de fecha 12 de abril de 2018, vinculado en IF-2019-30183200-APN-DR#CNDC a fs. 54, que la cláusula de confidencialidad, “protege el estado de la información confidencial, así como cualquier información relacionada con las negociaciones que condujeron a la firma del Acuerdo de Accionistas, al negocio y su funcionamiento y sus proyectos”.

¹⁸ Período Restringido Relevante como fuera definido en el Acuerdo de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2016, significa: (i) en caso de un Gerente del Grupo A, un período de 24 meses contado a partir del cese de su empleo en el Grupo y, (ii) en caso de un Gerente del Grupo B, un período de 12 meses contado a partir del cese de su empleo en el Grupo; (iii) en caso de todos los demás Gerentes, un periodo de 12 meses contado a partir del cese de su empleo en el Grupo, en cada caso, según se ajuste de acuerdo con la cláusula 15.11.

¹⁹ Al respecto, conforme la presentación efectuada por las partes en fecha 2 de septiembre de 2019.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.03 13:53:29 -03:00

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.03 14:04:31 -03:00

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.04 15:43:14 -03:00

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.15 12:54:14 -03:00

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.15 15:55:37 -03:00

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia